

시정·주의·개선요구 및 통보

【3】

제 목 ○○ 품질관리 업무처리 부적정

소 관 부 서 배처 ④부, ㄱ본부 ㄷ부·ㄹ부

내본부 ㄹ부

조 치 부 서 배처 ④부, ㄱ본부 ㄷ부·ㄹ부

내본부 ㄹ부

내 용

3-2

○○ 구매계약 품질검사 조건 불합리 (개선 · 통보)

1. 업무 개요

배처 ④부는 ㄱ, 내본부의 ○○에 대한 연간 통합 구매계약의 추정가격 산정, 계약조건 등에 대한 설계부터 계약의뢰까지의 업무를 담당하며 계약체결 이후에는 각 본부에서 계약의 이행을 위임받아 관리하고 있다.

ㄱ본부 ㄹ부와 내본부 ㄹ부는 계약의 위임 이후 육상 또는 해상운송으로 ○○을 납품받고, ○○ 인수 여부 및 납품 대금 감액 여부의 결정하는 사전·사후 ○○ 성분 품질검사 업무를 담당하고 있다.

[표 1] ㉠, ㉡ ㉠㉠ 입고 현황

[단위: 톤]

본 부	연 도	입고 물량		
		육상운송	해상운송	합 계
㉠본부	20xx	xx,xxx	xx,xxx	xxx,xxx
	20xx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx
	20xx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx
	20xx. x분기	xx,xxx	x,xxx	xx,xxx
㉡본부	20xx	xx,xxx	해상운송 미시행	xx,xxx
	20xx	xx,xxx		xx,xxx
	20xx	xx,xxx		xx,xxx
	20xx. x분기	x,xxx		x,xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

㉠㉠ 구매계약서 「계약특수조건」 제7조에 따르면 ㉠㉠의 납품 시 발주자가 사전 품질검사를 수행하여 ㉠㉠, 수분 함량에 따라 ㉠㉠ 인수 여부를 결정하고 ㉠㉠ 인수 후에는 대금 확정을 위해 사후 품질검사를 수행하여야 한다.

☞ 참고자료: 【계약특수조건】

제7조(검량 및 품질 검사)

7.1 제품에 대한 검사는 납품량(중량) 확인과 ㉠㉠ 품질에 대한 사전검사 및 사후검사를 실시하며, ㉠㉠ 성분에 대한 분석은 각 발전소에서 수행하고 그 결과를 최종 검사기준으로 한다.

7.3 화학성분의 사전검사는 ㉠㉠, 수분 항목을 실시하며, 사후검사는 로트를 구성하여 ㉠㉠, ㉠㉡, ㉠㉢, ㉠㉣, 입도 및 BWI를 실시한다.

7.6 발전소는 품질검사결과 이상이 있을 경우 공급자측에 통보하여 인수거절이나 감액 등의 조치를 취할 수 있다.

따라서 위 계약조건에 따른 사전·사후 품질검사는 ㉠㉠ 인수 여부와 납품 대금 감액 여부의 결정인자로서 계약자 상호 간에 상당한 경제적 유불리를 야기하는 중요 요소이므로, 품질검사 시에는 「계약특수조건」을 철저히 준수하고, 불가피하게 품질검사 방식의 변경이 필요할 때는 계약상대자와 협의하여 「계약특수조건」의 변경을 선행하여야 하며,

또한 ㉠ 품질검사 결과에 따른 후속 업무의 중요성을 고려할 때, ㉠ 성분 ㉡는 환경·화학 업무시스템에 입력, 전산화 보존하고 계약상대자와의 분쟁 및 발전소 설비 운영의 각종 상황에 대비함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉢, ㉣분부는 모두 ㉠ ㉡ 채취부터 품질검사 결과의 도출까지 최소 x시간 이상 소요되고 이 시간 동안 운반 차량의 장시간 소내 대기 및 이로 인한 민원 발생의 우려가 있다는 사유로 계약조건과 달리 사전 품질검사를 시행하지 않고 납품업체의 ㉡로 대체하고 있으며,

㉢분부 ㉣부의 경우, ㉠ 품질분석기 고장으로 사후 품질검사의 자체 수행이 불가능해지자 「계약특수조건」의 변경 및 계약상대자와의 협의 없이 임의로 ㉣분부 또는 외부 기관에 의뢰하는 간접 수행방식으로 변경하였다.

[표 2] ㉠ 사전·사후 품질검사 계약조건 및 미준수 사례

구 분	사전 품질검사	사후 품질검사
계약조건	각 발전소 자체 수행	각 발전소 자체 수행
㉢분부	자체 수행 X (납품업체 ㉡로 대체)	자체 수행 X (외부 기관 의뢰)
㉣분부	자체 수행 X (납품업체 ㉡로 대체)	발전소 자체 수행

자료: 감사대상부서 제출자료 및 감사 점검 결과 재구성

또한 ㉣분부 ㉣부는 ㉠ 사전 품질검사 ㉡를 환경·화학 업무시스템에 등록하지 않고 별도로 관리하고 있었는데 품질검사 ㉡ 관리상태 점검 결과, 일부 ㉡가 분실되어 확인되지 않는 등 품질 서류 관리가 미흡하였다.

[표 3] ㉣분부 ㉠ 사전 품질검사 ㉡ 부재 내역

[단위: 건]

구 분	20xx년	20xx년	20xx년
사전㉡ 부재 횡차 수	x	x	x

자료: 감사대상부서 제출자료 및 감사 점검 결과 재구성

그 결과 ○○ 구매 「계약특수조건」의 사전 품질검사 및 인수거절 조항이 사문화되고 인수 기준에 미달되는 ○○의 사용으로 인한 설비고장의 우려가 있으며, 대금 감액과 관련한 사후 품질검사 자체 분석 미수행으로 계약상대자와의 분쟁 우려가 있다.

관계부서 의견 ☐처 ④부는 ○○ 계약서와 현행업무 간 불일치 또는 모호한 조항들이 있음을 인정하였으며, 차기 계약 시 계약조건을 구체화하여 업무처리를 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

☐본부 ④부는 사후 품질검사 방법 변경과 관련하여 계약상대자와의 이의제기가 있었음을 인정하며, 합리적인 사후 품질검사 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였고, ☐본부 ④부는 품질검사 데이터를 업무시스템에 입력하여 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐처장은

○○의 품질분석 실무 여건을 고려하여 ○○ 품질의 저하가 없도록 해당 계약의 「계약특수조건」을 개정하시기 바랍니다. [개선]

☐본부장은

○○ 사후 품질검사와 관련하여 「계약특수조건」을 준수하고, 품질검사의 신뢰성을 확보할 수 있는 검사 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]

내본부장은

㉠㉠의 ㉠㉠㉠㉠㉠를 업무시스템에 등록, 관리하고 품질 서류 등록 절차에 대하여
관련 부서 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]